Standpunkt der Vermieterin

Indexmiete und Herabsetzungsbegehren

Rekonstruierte Übungsunterlage. Kein Originalakt.

Nach einem veröffentlichten Schweizer Urteil

D01-P01

Die Vermieterin beantragt, das Begehren um eine weitergehende Herabsetzung des Nettomietzinses abzuweisen. Sie hat den monatlichen Nettomietzins bereits ab 1. Juli 2020 von CHF 3’500 auf CHF 3’393 reduziert.

D01-P02

Die fünfjährige Indexdauer endete am 31. März 2020. Eine Anpassung auf diesen Zeitpunkt hätte unter Einhaltung der dreimonatigen Kündigungsfrist verlangt werden müssen. Das Begehren vom 4. März 2020 sei dafür zu spät.

D01-P03

Für eine spätere Anpassung sei der Referenzzinssatz im Dezember 2019 massgebend: 1,5 Prozent. Die Senkung auf 1,25 Prozent im März 2020 sei mit der gewährten Reduktion berücksichtigt. Ein Vergleich mit 2 Prozent bei Vertragsschluss sei nicht mehr zulässig.

Grundlage: Bundesgericht 4A_252/2023, 2023-10-24